

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๐๙/๒๕๔๘
คดีหมายเลขแดงที่ อ.๔๑๑/๒๕๕๐

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฝ่ายฝนก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๑/๒๕๔๗
หมายเลขแดงที่ ๙๓๘/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๔๕
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ จ้างผู้ฟ้องคดีก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท และตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เป็นเงินจำนวน ๑๗,๔๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้เริ่มงานภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕
และทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ ครั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเริ่มลงมือทำงาน
แล้วปรากฏว่า พื้นที่ที่มีการส่งมอบเพื่อใช้ในการก่อสร้างนั้นมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่สามารถ
ทำการก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ๒ หลัง ให้ห่างกัน
๘ เมตร ตามแบบแปลนได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งขวางอยู่ ทำให้
ต้องเสียเวลารื้อย้ายเสาไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเวลา ๑๔ วัน เมื่อผู้ฟ้องคดี



/ทำผังอาคาร...

ทำผังอาคารเสร็จจึงขุดดินทำฐานรากแต่ปรากฏว่ามีน้ำไหลออกจากหลุมที่ขุดตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีว่าควรตรวจสอบการรับน้ำหน้าของดิน ก่อนที่จะลงมือก่อสร้างต่อไป ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงาน ในส่วนนี้ พร้อมกับนำดินไปตรวจทดสอบ โดยได้ส่งมอบผลการตรวจให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง ต่อไปได้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ต่อมาเมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีตรวจ พบว่าแบบแปลนก่อสร้างโครงหลังคาในส่วนหน้ารูปจั่วทรงไทยมีรายการไม่ครบถ้วนและ ไม่ชัดเจน โดยไม่มีการระบุถึงคานคอนกรีตรองรับส่วนหน้าของจั่วทรงไทยและไม่มี รายละเอียดวัสดุที่จะใช้ในส่วนโครงหลังคา ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งปัญหาดังกล่าวให้คณะกรรมการ ตรวจการจ้างทราบ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตลอดจนผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานก่อสร้างในส่วนของอาคารเรือนรับรองและอาคารหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไว้ก่อน ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานก่อสร้างในส่วนอื่นๆ ต่อไปได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีให้หยุดงานในส่วนโครงหลังคารูปจั่วตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ จนกว่าการวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการฯ จะแล้วเสร็จ จากนั้น เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงส่งแบบแปลนที่แก้ไขเพิ่มเติมมาให้ ผู้ฟ้องคดีเพื่อทำการก่อสร้าง รวมเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานเพื่อรอคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ในส่วนนี้ ๖๘ วัน และในระหว่างการก่อสร้างปรากฏว่าโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องที่จะนำมาใช้ ในการมุงหลังคาถูกน้ำท่วม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหากระเบื้องมุงหลังคาได้เนื่องจาก เป็นกระเบื้องที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายเวลาก่อสร้างตามสัญญา ออกไปอีก ๙๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติ นอกจากนี้ ขณะก่อสร้างก็ปรากฏว่าชายหลังคา และส่วนค้ำยันของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้ยุบพังลงมาอันมีสาเหตุจากแบบแปลน ที่แก้ไขเพิ่มเติมได้เพิ่มน้ำหนักส่วนหลังคาโดยมิได้แก้ไขเพิ่มเติมส่วนรับน้ำหนักค้ำยัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อกันสาดส่วนที่เหลืออกทั้งหมดและให้รอผู้ถูกฟ้องคดี แก้ไขเพิ่มเติมแบบแปลนใหม่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในส่วนนี้อีก ต่อมาวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขใหม่ แต่เนื่องจาก ขณะนั้นพ้นกำหนดเวลาที่ขอขยายสัญญาไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลา ก่อสร้างไปรวมทั้งสิ้น ๑๙๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ขยายเวลาได้เพียง ๔๔ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะการก่อสร้างล่าช้าเกิดจาก



/ความผิดพลาด...

ความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายจากผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙,๓๒๘,๒๕๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับจ่ายเงินให้ผู้ฟ้องคดีเพียง ๒,๘๓๓,๑๓๐ บาท โดยหักเป็นค่าปรับจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการหักค่าจ้างเป็นค่าปรับเกินจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ข้อ ๑๒๗ ที่ให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑ แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งปรับผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖,๘๘๔,๘๒๕.๓๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖,๔๙๑,๕๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องคดีด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า การขยายระยะห่างของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ หลัง เป็น ๑๔ เมตร ไม่มีผลกระทบต่อกรย้ายเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และการรื้อถอนถนนคอนกรีต เพราะไม่กีดขวางการทำงานของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะทำงานอื่นๆ เช่น งานดินชุดฐานราก งานประกอบไม้แบบ งานผูกเหล็ก และงานอื่นๆ ได้ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อ ยาว ๑.๕๐ เมตร ไปก่อนโดยไม่ฟังคำทักท้วงของผู้ควบคุมงานที่ให้รอผลการทดสอบการรับน้ำหนักของชั้นดินก่อน เมื่อปรากฏว่าผลการทดสอบดินต้องก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อยาวไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรื้อเสาตอม่อทิ้งทั้งหมด และต้องก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อให้ยาวเป็น ๓.๗๕ เมตร ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจึงเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี สำหรับกรณีโครงหลังคาและงานกันสาด เห็นว่าที่มีปัญหาในเรื่องรายละเอียดการก่อสร้างไม่ชัดเจนเท่านั้น ไม่ได้มีการเพิ่มงานแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบแล้ว ซึ่งในระหว่างหยุดงานโครงหลังคานั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถก่อสร้างงานในส่วนอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ การที่แบบก่อสร้างกันสาดชายหลังคากำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน แต่ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างโดยไม่ได้ปรึกษาผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ถูกฟ้องคดีก่อนแล้ว ต่อมาปรากฏว่ากันสาดชายหลังคายุบพังลงมาจึงถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างเอาเหตุ



/แบบแปลน...

แบบแปลนไม่ชัดเจนมาขอขยายเวลาตามสัญญานั้น จึงฟังไม่ขึ้น อีกทั้งผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วก่อนเสนอราคาว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดงานมุงหลังคาไว้แต่เพียงให้ใช้กระเบื้องว่าวสื่อคริลิค ไม่ได้ระบุว่าให้ใช้กระเบื้องของบริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่ (๑๙๘๘) จำกัด แต่อย่างใด การอ้างว่าโรงงานผู้ผลิตถูกน้ำท่วม ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถนำมาอ้างเป็นเหตุได้เพราะเป็นเรื่องระหว่างผู้ฟ้องคดีกับบริษัทผู้ผลิตกระเบื้อง ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖ รวม ๔๕ วัน เพราะต้องหยุดทำงานเนื่องจากกันสาดได้ยุบพังลงมาและรอให้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างกันสาดเดิมให้มีความชัดเจน และแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้งดเว้นค่าปรับตามสัญญาระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ รวม ๔๔ วัน ให้แล้ว แต่สำหรับการขยายเวลาการทำงานจำนวน ๖๐ วัน เนื่องจากกันสาดยุบพังลงมา เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดี ส่วนการขอขยายเวลาการทำงานจำนวน ๙๐ วัน กรณีย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า การจัดทำฐานเสาต่อม่อ การแก้ไขโครงหลังคา และปัญหาการจัดหากระเบื้องมุงหลังคาเพิ่มเติม ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการทำงานทั้งสองกรณี และขอสงวนสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาเป็นเวลา ๑๘๖ วัน วันละ ๓๔,๙๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า การแก้ไขระยะห่างของอาคารทั้ง ๒ หลัง จาก ๘ เมตร เป็น ๑๔ เมตร ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิทัศน์ไม่สวยงามเพียงอย่างเดียว แต่มีสาระสำคัญอันเนื่องมาจากแบบแปลนของการก่อสร้าง เมื่อทำการก่อสร้างอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ หลัง ตามแบบแปลนเดิมแล้ว จะมีกันสาดชายคาของอาคารยื่นออกมาจากตัวอาคารด้านละ ๓ เมตร จึงทำให้ระยะห่างเหลือเพียง ๒ เมตร เท่านั้น ทำให้รถยนต์ที่ใช้ในกิจการของสวนนกชัยนาทของผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถวิ่งผ่านระหว่างอาคารทั้งสองหลังนี้ได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อแก้ไขโดยขยายผังก่อสร้างให้มีระยะห่างของอาคารทั้งสองหลังออกไปเป็น ๑๔ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเพิ่มงานและเสียเวลาในการทุบรื้อถนนคอนกรีต ส่วนผังอาคารทางด้านทิศตะวันตกมีเสาไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งอยู่ และอาคารทางด้านทิศตะวันออก มีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน ๒ ต้น และของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑ ต้น ติดตั้งกีดขวางอยู่ต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาดำเนินการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงและเสาไฟฟ้าทั้ง ๓ ต้น



/ออกเสียก่อน...

ออกเสียก่อน จึงจะสามารถตีผังกำหนดบริเวณก่อสร้างอาคารแต่ละหลัง และกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางของเสาตอม่อแต่ละต้นตามแบบแปลนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องหยุดงานรอให้มีการย้ายเสาไฟฟ้าจำนวน ๓ ต้น และหม้อแปลงไฟฟ้าให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้เวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นเวลา ๑๔ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่าการย้ายเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และการรื้อถอนคอนกรีตไม่เป็นการขัดขวางการทำงานของ ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้รับจ้างสามารถที่จะทำงานอื่นๆ เช่น งานดินขุดฐานราก งานประกอบไม้แบบ งานผูกเหล็กและงานอื่นๆ ได้ จึงไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง และผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเพื่อขอขยายเวลาการทำงานออกไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรที่จะขยายเวลาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนการขุดดินเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ หลัง อาคารเรือนรับรอง ๑ หลัง ซึ่งมีรูปแบบเป็นศาลาทรงไทยแบบพรมสี่หน้าตามแบบแปลนที่จะก่อสร้างใหม่แทนอาคารที่รื้อถอนออก ก็ไม่ได้มีการกำหนดให้ต้องมีการตอกเสาเข็มและทดสอบการรับน้ำหนักของดิน และผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีก็ออกแบบฐานรากเป็นฐานแผ่เช่นเดียวกับฐานรากอาคารเดิมก็ไม่ได้มีการตอกเสาเข็ม อีกทั้งการขุดหลุมทำฐานรากลึกลงไป ๑.๕๐ เมตร ก็เป็นตามที่คุณควบคุมงานได้สั่งการหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษาแล้ว แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำการขุดดินตามแบบแปลนและตามที่คุณควบคุมงานกำหนดแล้ว ปรากฏว่าได้มีน้ำไหลออกมาจากหลุมที่ขุดตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้คุณควบคุมงานทราบว่าฐานรากตามที่กำหนดในแบบแปลนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่มั่นใจว่าจะสามารถรับน้ำหนักตามที่กำหนดได้ แต่คุณควบคุมงานยืนยันว่าสามารถทำได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาและผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงทำการขุดดินทำฐานรากแผ่ตามแบบแปลนในระดับความลึก ๑.๕๐ เมตรต่อไปได้ประมาณ ๒๐ ต้น ผลปรากฏว่าดินฐานรากในหลุมบางหลุมสภาพดินเสียไม่แน่น อยู่ในสภาพดินเหลว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ฐานรากน่าจะไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารได้ หากยังทำการก่อสร้างตามแบบแปลนและที่คุณควบคุมงานกำหนดต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของตัวอาคาร จึงแจ้งคุณควบคุมงานขอทดสอบการรับน้ำหนักของดิน คุณควบคุมงานจึงได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานในส่วนนี้ไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ และดำเนินการให้มีการทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อนโดยให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ เป็นผู้ทำการ



/จะสำรวจ...

เจาะสำรวจตรวจสอบสภาพชั้นดิน ผลของการทดสอบดินปรากฏว่ามาตรฐานตามที่กำหนดในแบบแปลนและที่ผู้ควบคุมงานกำหนดความลึกของหลุมฐานราก ๑.๕๐ เมตร ไม่เพียงพอต่อความมั่นคงแข็งแรงและไม่ปลอดภัยจริง ผู้ฟ้องคดีจึงได้ส่งผลการทดสอบดินให้แก่ผู้ว่าจ้างทราบเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานในส่วนนี้ จึงเกิดความผิดพลาดในการออกแบบและการตัดสินใจของผู้ควบคุมงานเอง สำหรับปัญหาโครงหลังคาและงานกันสาดเดิมในการออกแบบครั้งแรก ผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบให้จั่วตั้งอยู่บนหลังคาโดยไม่มีคานคอนกรีตรองรับส่วนหน้าของจั่วทรงไทยทำให้เกิดรูปแบบของจั่วทรงไทย หากก่อสร้างตามแบบดังกล่าวก็จะทำให้หลังคาไม่สามารถรับน้ำหนักของจั่วทรงไทยและทำให้หลังคายุบพังลงมาได้ ผู้ควบคุมงานจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับโครงหลังคาของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลังยาวยื่นออกไปจากเดิม ๑.๒ เมตร เพื่อรองรับส่วนหน้าจั่วทรงไทย ซึ่งแต่ละอาคารจะมีจั่วทรงไทยอยู่จำนวน ๙ จั่ว จะต้องต่อคานยาวออกไปจากเดิม ๑.๒ เมตร รวม ๑๘ จุด อาคารทั้งสองหลังจึงต้องต่อคานดังกล่าวรวม ๓๖ จุด ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างจั่วทรงไทยแบบพรมสี่หน้าของอาคารเรือนรับรอง ไม่มีคานรองรับจั่วทรงไทยดังกล่าว แต่ผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเทคานยาวทับหัวเสา เมื่อดำเนินการเสร็จปรากฏว่าไม่สามารถที่จะก่อสร้างงานหน้าจั่วทรงไทยของเรือนรับรองต่อไป ต้องหยุดงานก่อสร้างไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ต่อมาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ขยายเวลาการทำงานตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับจำนวนวันตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดงานจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้าง คือตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นจำนวน ๑๕ วัน โดยนับถดถอยจากวันที่ลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างโดยไม่มีการเพิ่มวงเงินค่าจ้างและงดค่าปรับตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีควรที่จะขยายเวลาในการก่อสร้างจั่วหลังคาทรงไทยเรือนรับรองออกไปตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างรวมจำนวน ๖๘ วัน และงดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะการที่ไม่สามารถก่อสร้างจั่วทรงไทยของเรือนรับรองได้จนกว่าจะอนุมัติแบบดังกล่าวมาแล้ว เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างงานที่ต่อเนื่อง คือ งานปูพื้น งานเดินท่อประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์ และท่อระบายน้ำได้ เนื่องจากปกติการก่อสร้างจะต้องทำส่วนของหลังคาให้เสร็จสิ้นเสียก่อน



/เมื่อถอดงาน...

เมื่อถอดงานส่วนค้ำยันการก่อสร้างหลังคาออกแล้วจึงจะสามารถทำงานส่วนที่อยู่ด้านล่างต่อไปได้ นอกจากนี้ เหตุที่กันสาดชายคาอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลังก่อสร้างแล้วยุบพังลงมา ก็เป็นเพราะตามแบบแปลนมีแต่รูปแบบของกันสาดและตัวค้ำยันไม่มีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้และแบบแปลนขยายของส่วนการก่อสร้างของกันสาดซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษาผู้ควบคุมงานแล้วแต่ก็ไม่สามารถชี้แจงได้และไม่สามารถกำหนดขนาดของเหล็กจันทัน ขนาดของเหล็กค้ำยันและขนาดของเหล็กกระแนง ตลอดจนขนาดของเหล็กยึดติดกับเสาเพิ่มเติมได้ จึงต้องหยุดงานส่วนของกันสาดดังกล่าวไว้ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ โดยขอให้ผู้ควบคุมงานแจ้งเรื่องให้วิศวกรของผู้ออกแบบของฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแบบแปลนชายคากันสาดไปพร้อมกับจังหวัดไทยของอาคารเรือนรับรอง ต่อมาเมื่อมีการอนุมัติแบบแปลนรายละเอียดกันสาดข้างต้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีควรที่จะขยายเวลาในการก่อสร้างกันสาดในส่วนนี้ออกไปตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างรวมจำนวน ๖๘ วัน และงดค่าปรับในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะผู้ฟ้องคดีปรึกษาหารือผู้ควบคุมงานตลอดเวลาและได้ทำการก่อสร้างตามแบบแปลนที่แก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานได้ตรวจรับงานดังกล่าว (งวดที่ ๓) พร้อมกับเบิกเงินค่าจ้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จนกระทั่งต่อมาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ปรากฏว่ากันสาดชายคา จันทัน และส่วนค้ำยันที่ก่อสร้างไปตามแบบแปลนถูกต้องทุกประการยุบพังลงมาบางส่วน คือ ส่วนกันสาดชายคาด้านหลังของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านทิศตะวันออกยาวประมาณ ๔๐ เมตร เพราะแบบโครงสร้างไม่สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องมุงกันสาดได้ ผู้ควบคุมงานจึงได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขแบบก่อสร้างกันสาดโดยได้มีการออกแบบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนเหล็กตัว L เป็นเหล็กแผ่นขนาด ๓๐๐ x ๓๐๐ x ๑๐ มิลลิเมตร หุ้มรอบเสาและให้ใช้สกรูขนาด M๑๒ จำนวน ๘ ตัว โดยติดรอบเสาทั้งสี่ด้าน จากเดิมใช้สกรูด้านหน้า ๔ ตัว ไม่ได้กำหนดขนาด จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างกันสาดชายคา จนคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเห็นว่าถูกต้องตามแบบแปลนและเบิกเงินตามงวดแล้ว จึงมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยอมขยายเวลาการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖



/จนถึงวันที่...

จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญา เป็นเวลา ๔๔ วัน โดยยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ผูกฟองคติ ประกอบกับผู้ผูกฟองคติได้สั่งให้ผู้ฟองคติ รื้อกันสาดชายคาเพิ่มเติมส่วนที่ไม่พังทั้งหมดของอาคารทั้งสองหลัง ซึ่งมีความยาวอีก ๒๔๐ เมตร อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ผูกฟองคติเองด้วย ทำให้ผู้ฟองคติต้องเสียเวลา รื้อกันสาดชายคาส่วนที่ไม่พัง และทำการก่อสร้างกันสาดชายคาของอาคารทั้งสองหลังใหม่ รวมความยาวทั้งสิ้น ๒๘๐ เมตร อีกจำนวน ๖๐ วัน ผู้ฟองคติได้ขอขยายเวลาในส่วนนี้ แต่ผู้ผูกฟองคติไม่อนุมัติและปรับผู้ฟองคติในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีการจัดหา กระเบื้องว่าวสีคริลิคเพิ่มเติม ผู้ฟองคติได้สั่งซื้อกระเบื้องว่าวสีคริลิคของบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (๑๙๘๘) จำกัด ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตามสัญญาที่ผู้ควบคุมงานของ ฝ่ายผู้ผูกฟองคติแจ้ง ซึ่งเป็นไปตามแบบประมาณการที่ระบุไว้ในสัญญา แต่เมื่อมีการมุง กระเบื้องหลังคาตามความเป็นจริง ปรากฏว่าจำนวนกระเบื้องมีจำนวนมากกว่าที่ประมาณการไว้ ผู้ฟองคติก็ไม่ได้คิดราคาในส่วนนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่เหตุที่โรงงานผลิตกระเบื้อง ไม่สามารถส่งกระเบื้องที่สั่งไว้เพิ่มเติมได้ เนื่องจากเกิดอุทกภัยทำให้โรงงานถูกน้ำท่วม ไม่สามารถผลิตกระเบื้องได้จึงไม่ใช่เหตุความผิดของผู้ฟองคติที่ไม่ได้เตรียมการตามที่ ผู้ผูกฟองคติให้การแต่อย่างใด สาเหตุที่แท้จริงมาจากความผิดพลาดของผู้ผูกฟองคติ ที่ประมาณการเนื้อที่และจำนวนกระเบื้องผิดพลาด จึงทำให้จำนวนกระเบื้องไม่เพียงพอต่อ การใช้งาน และผู้ผูกฟองคติปรับผู้ฟองคติไม่ถูกต้องเพราะตามสัญญาจ้างมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้งานแล้วเสร็จพร้อมกันภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ส่วนการแบ่งงวด เป็นเพียงความสะดวกในการเบิกเงินเท่านั้น จึงต้องกำหนดค่าปรับรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒๗ ไม่ใช่กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

ผู้ผูกฟองคติให้การเพิ่มเติมว่า การขยายระยะห่างตัวอาคารหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลัง ให้มีระยะห่างกันจากเดิม ๘ เมตร เป็น ๑๔ เมตร นั้น เป็นการวินิจฉัย ของคณะกรรมการผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๒ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่เดิมหรือเป็นการกำหนดตำแหน่ง การวางผังตัวอาคารให้กับผู้ฟองคติ โดยผู้ฟองคติได้ทำการรื้อตัวอาคารออกจนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว คงเหลือไว้แต่ถนนคอนกรีตและเสาไฟฟ้าตามที่ผู้ฟองคติคัดค้านคำให้การ



/ว่าต้อง...

ว่าต้องเสียเวลารื้อถอนคอนกรีตและรื้อการขนย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงดังกล่าว หากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขยายระยะห่างของตัวอาคาร ซึ่งตามสัญญาแบ่งงวดงานข้อ ๓ ผู้ฟ้องคดีจะต้องทำการรื้อถอนคอนกรีตเองและจะต้องย้ายเสาไฟฟ้าโดยประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอง ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำหนังสือถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ฟ้องคดี และเสาไฟฟ้าที่อยู่ภายในผังบริเวณที่ผู้ฟ้องคดี จะทำการวางผังนั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถทำการวางผังล้อมเสาไฟฟ้าโดยไม่ต้องหยุดงาน เพราะเสาไฟฟ้าตามที่อยู่ผู้ฟ้องคดีอ้างมีจำนวน ๓ ต้น แต่ตัวอาคารที่จะทำการวางผัง มีความยาวถึง ๖๐ เมตร ต่ออาคาร ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีสามารถวางผังและหาศูนย์กลางเสา ช่วงอื่นๆ ที่ไม่ถูกเสาไฟฟ้าขวางกันได้ทั้ง ๒ อาคาร ส่วนกรณีผู้ฟ้องคดีอ้างเรื่องการขุดดิน ฐานรากว่าเกิดจากผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ดำเนินการขุดหลุมฐานราก F๑ ถึง F๔ โดยกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีขุดหลุมที่ความลึก ๑.๕๐ เมตร และระหว่างดำเนินการขุดหลุมพบว่า มีน้ำไหลซึมออกมาจากกันหลุมตลอดเวลาจนต้องหยุดทำงานเพื่อให้มีการทดสอบ การรับน้ำหนักของดิน นั้น ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี มิได้สั่งให้ดำเนินการแต่อย่างใด กรณีที่ขุดดินและพบดินเหลวรับน้ำหนักไม่ได้นั้น ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้ดำเนินการต่อไปตามแบบ รวมทั้งกรณีแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีทดสอบการรับน้ำหนักของดินนั้นไม่เป็นความจริง ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่าการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอต คอนซัลแตนท์ ได้เข้ามาดำเนินการทดสอบการรับน้ำหนักของดินตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ แล้ว และในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีนำผลการทดสอบการรับน้ำหนัก ของดินฐานรากส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผลการทดสอบฐานรากอาคารดังกล่าวสามารถรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน/ตารางเมตร ได้ที่ความลึกเฉลี่ยประมาณ ๓.๗๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการ รื้อถอนฐานรากในส่วนที่ขอดำเนินการไปก่อนทั้งทั้งหมด ซึ่งสาเหตุเกิดจากความผิดพลาด ของผู้ฟ้องคดีเองที่ดำเนินการไปก่อนไม่รอผลการทดสอบ นอกจากนี้ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๗/๒๕๔๕ งานงวดที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีต้องทำการก่อสร้างอาคารหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง ๒ อาคาร โดยทำการเทคอนกรีตเสา (ตั้ง) งานเทคอนกรีตโครงหลังคา (อกไก่) งานโครงหลังคา งานก่ออิฐฉาบ งานฉาบปูนฉาบ เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้าง งานดังกล่าวแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ดำเนินการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินให้ตามสัญญาจ้าง แต่ในขณะเดียวกันในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีก็ดำเนินการก่อสร้างงานในงวดที่ ๔



/ต่อโดย...

ต่อโดยดำเนินการมุงหลังคาทั้งโครงหลังคา ส่วนบนของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้ง ๒ อาคาร รวมทั้งมุงหลังคากันสาดชายคาบางส่วน จนถึงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ กันสาดชายคาด้านหลังทางทิศตะวันออกได้พังลงมายาวประมาณ ๔๐ เมตร เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทำการมุงหลังคากันสาดชายคาด้านหลังอาคารดังกล่าวโดยชนกระเบื้องว่าวที่ใช้มุงพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการมุงหลังคาไว้บนชายคาที่มุงไว้บางส่วน การที่ผู้ฟ้องคดีนำวัสดุและแรงงานตามจำนวนดังกล่าวขึ้นไปอยู่ที่จุดๆ เดียวกันทำให้น้ำที่ขังตัวค้างย่นและจันทันรับน้ำหนักดังกล่าวไม่ไหว จึงทำให้กันสาดชายคาพังและดึงรั้งกันลงมายาวประมาณ ๔๐ เมตร ซึ่งเป็นความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีเอง ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องใช้กระเบื้องประมาณ ๔๐,๐๐๐ กว่าแผ่น ซึ่งมากกว่าที่ประมาณการไว้ในสัญญาโดยสัญญาระบุไว้ จำนวน ๓๕,๐๐๐ แผ่น ทำให้ต้องสั่งซื้อเพิ่มขึ้นกว่าเดิม และเกิดอุทกภัยโรงงานไม่สามารถผลิตได้ เห็นว่าการใช้กระเบื้องว่าวสือศิริผู้ฟ้องคดีสามารถทราบได้เพราะมีระบุไว้ในใบประมาณงานเสนอราคา อีกทั้งขนาดของกระเบื้องว่าวผู้ฟ้องคดีสามารถทราบจากแบบก่อสร้างได้ เพราะระบุระยะห่างของระแนงไว้ชัดเจน ผู้ฟ้องคดีมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาซึ่งจะต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารบ้านทรงไทยตามประกาศของการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท และตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องทราบถึงแหล่งผลิตกระเบื้องว่าวเป็นอย่างดี และจำนวนของกระเบื้องว่าวที่ประมาณการไว้นั้นระบุหน่วยเป็นตารางเมตร ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่น่าเชื่อถือ ประกอบกับการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานของผู้รับจ้างที่เสนอไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี การขอขยายเวลาการทำงานของผู้รับจ้างนอกจากไม่มีเหตุอันสมควรแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาข้อ ๑๙ โดยขอขยายเวลาทำงานภายหลังเกินเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เป็นเหตุให้ขยายเวลาการทำงานสิ้นสุดลง ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาการทำงานออกไป ฉะนั้น ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ อีก การที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดตามสัญญาแล้วอ้างเอาเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้เงินค่าปรับคืนถือว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วสำหรับประเด็นผู้ถูกฟ้องคดีต้องชดใช้เงินตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า มีกรณีที่ต้องแยกพิจารณาได้เป็น ๔ กรณี ดังนี้



/กรณีที่ ๑...

กรณีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาเนื่องจากต้องรอให้ย้ายเสาไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างก่อนจึงจะทำการก่อสร้างต่อไปได้ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงระยะห่างของอาคารทั้งสองหลังจากเดิม ๘ เมตร เป็น ๑๔ เมตร แล้วกลับปรากฏว่ามีเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าตั้งอยู่ในบริเวณที่จะทำการก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถลงมือวางผังและขุดเสาเข็มได้ ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดการก่อสร้างไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าวออกจากพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างเสียก่อน ถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต่อสู้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องหยุดการก่อสร้างเพราะสามารถไปทำงานส่วนอื่นๆ ก่อนได้ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้อธิบายอย่างแจ่มชัดถึงความจำเป็นในการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าไว้ในคำคัดค้านคำให้การว่า การกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางเสาตอม่อแต่ละต้นจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางในพื้นที่ก่อสร้างหลังจากนั้นจึงจะทำงานอื่นต่อไปได้ การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างเพื่อรอให้มีการย้ายเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากบริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างถือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างให้ดีก่อนลงมือเขียนแบบแปลนการก่อสร้างรวมทั้งยังเป็นเหตุสุดวิสัยด้วย เหตุแห่งการขยายเวลาก่อสร้างในกรณีนี้ถือเป็นเหตุแห่งการขยายเวลาการทำงานตามสัญญาข้อ ๑๙

กรณีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการก่อสร้าง เนื่องจากขณะที่ผู้ฟ้องคดีขุดดินเพื่อสร้างฐานรากตามแบบแปลนการก่อสร้าง ปรากฏว่ามีน้ำไหลออกจากหลุมที่ขุดตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ฐานรากจะไม่สามารถรับน้ำหนักตัวอาคารได้ จึงขอหยุดการขุดฐานรากไว้ก่อนเพื่อรอผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน เห็นว่า การทำแบบแปลนก่อสร้างมิได้กำหนดให้ต้องตอกเสาเข็มและการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน แม้ในสัญญาพิพาทจะไม่มีข้อสัญญาใดให้สิทธิผู้ฟ้องคดีในการหยุดการก่อสร้างสำหรับกรณีดังกล่าวไว้ แต่เมื่อพิจารณาถึงสภาพพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว การหยุดการก่อสร้างไว้ก่อนเพื่อรอผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดินนั้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับผลการตรวจการรับน้ำหนักของดินปรากฏว่าการก่อสร้างเสาตอม่อตามแบบแปลนซึ่งลึกเพียง ๑.๕๐ เมตร ไม่แข็งแรงพอจะต้องเปลี่ยนเสาตอม่อเป็นระดับความลึกไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ เมตร จึงจะทำให้ฐานรากมั่นคงแข็งแรง กรณีดังกล่าวจึงเป็นความผิดหรือ



/ความบกพร่อง...

ความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีและถือเป็นเหตุที่จะนำไปใช้ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาข้อ ๑๙ ได้

กรณีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการก่อสร้างเนื่องจากงานโครงหลังคาส่วนที่เป็นคานหลังคาทั้งหมดไม่สามารถติดตั้งงานปูนบันที่เป็นแบบทรงไทยได้ และกันสาดแบบเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องที่ใช้มุง จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมโดยเปลี่ยนเหล็กและเพิ่มเหล็กค้ำยัน การรื้อถอนและก่อสร้างส่วนกันสาดของอาคารที่ยุบพังจนแล้วเสร็จ เห็นว่าการที่แบบแปลนก่อสร้างโครงหลังคามีเพียงภาพร่างโดยไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน แน่นนอนที่แสดงถึงโครงหลังคาและกันสาด เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างงานในส่วนโครงหลังคาตามแบบแปลนและตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ของสัญญาแล้วเสร็จ ได้เกิดเหตุการณ์โครงหลังคาพังยุบลงมาทั้งหมด ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ปรับเปลี่ยนโครงหลังคาโดยการเพิ่มขนาดของเหล็ก และเพิ่มจำนวนเหล็กค้ำยันเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังได้ให้การยอมรับอีกด้วยว่า แบบก่อสร้างกันสาดขายคากำหนดรายละเอียดไม่ชัดเจน เหตุแห่งการขอขยายเวลาการก่อสร้างในกรณีนี้ จึงเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี และถือเป็นเหตุที่จะนำไปใช้ขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาข้อ ๑๙ ได้

กรณีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการก่อสร้างเนื่องจากโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาถูกน้ำท่วม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหากระเบื้องมาใช้มุงหลังคาได้ เห็นว่าเมื่อแบบแปลนการก่อสร้างกำหนดวัสดุมุงหลังคาเพียงว่า เป็นกระเบื้องว่าว และในการมุงหลังคา ผู้ฟ้องคดีได้ใช้กระเบื้องยี่ห้อดาวคู่ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งถึงความไม่ถูกต้องของกระเบื้องมุงหลังคา จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีใช้กระเบื้องยี่ห้อดาวคู่ในการมุงหลังคา ตามนัยมาตรา ๑๙๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่โรงงานผู้ผลิตกระเบื้องดาวคู่ถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถผลิตกระเบื้องออกจำหน่ายได้ ในช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องการใช้นั้น ถือได้ว่าการเกิดน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติและเป็นเหตุอันมิอาจคาดหมายล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้น จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาใช้ในการขอขยายเวลาการทำงานตามสัญญาข้อ ๑๙ ได้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างออกไปเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการก่อสร้างล่าช้าไม่แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องนำเงินค่าปรับจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท



/ที่ได้หัก...

ที่ได้หักไว้จากเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยคือนัดในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับชำระหนี้ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับดอกเบี้ยหลังวันฟ้องนั้นให้คิดจากต้นเงินจำนวน ๖,๔๙๑,๕๒๐ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมา

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทน ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทน ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก็ได้บัญญัติให้ ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีอยู่แล้ว กรณีจึงไม่อาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง แต่ดอกเบี้ย นับถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗) รวมแล้วต้องไม่เกินจำนวน ๓๘๙,๙๐๕.๓๕ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมา และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๖,๔๙๑,๕๒๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ชน ๕๑๐๐๔/๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ สั่งปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้าง หนังสือดังกล่าวถือว่าเป็น คำสั่งทางปกครอง แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งทางปกครองดังกล่าวต่อ ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ (๑๐) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ฟ้องคดีจะยื่นหนังสือขอต่ออายุสัญญาหรือขอขยายเวลาการทำงาน ตามสัญญาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีก็ตาม ก็ถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนด ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ ประกอบกับกรณีดังกล่าว เห็นว่า เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วย



/ความสงบ...

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเคยกล่าวอ้างไว้ในคำแถลงเป็นหนังสือที่ได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ จึงอาจหยิบยกข้อเท็จจริงข้างต้นขึ้นมาว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ได้ ไม่ต้องห้ามตามข้อ ๘๔ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

กรณีที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒๗ กำหนดเกี่ยวกับการปรับผู้รับจ้างกรณีงานไม่แล้วเสร็จว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้างนั้น และต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส่วนการจะกำหนดค่าปรับในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงงานตามสัญญาจ้างทั้งหมด ๖ รายการ ได้แก่ (๑) งานอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ หลัง (๒) งานอาคารเรือนรับรองจำนวน ๑ หลัง (๓) งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (๔) งานเดินท่อระบบประปา งานเดินท่อสุขภัณฑ์ และงานเดินท่อระบายน้ำ (๕) งานขุดลอกแหล่งน้ำ (๖) งานไฟเบอร์กลาสรูปนกกาฮังและรูปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรแล้วเห็นว่า ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่ไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จพร้อมกันได้ ดังนั้น การส่งมอบงานจึงไม่จำเป็นต้องรอให้งานแล้วเสร็จพร้อมกัน แล้วจึงส่งมอบ การคิดอัตราค่าปรับต่อผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการสั่งปรับภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๒๗ และข้อ ๑๓๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ และเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหนังสือกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ซึ่งให้ยึดถือหลักปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้โดยเคร่งครัด โดยไม่มีการผ่อนผันใดๆ เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากสัญญา เว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ และเป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหมายได้ ส่วนข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับฤดูกาล ดินฟ้าอากาศ หรือภูมิประเทศที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติ



/ของท้องถิ่น...

ของท้องถิ่นที่ดี หรือข้ออ้างว่าหาเครื่องมือหาอุปกรณ์ไม่ได้ หรืออ้างว่าราคาวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น หรือไม่มีกรรมกรทำงานที่ดี ไม่ให้รับฟังเป็นข้ออ้างเพื่อขอลดเบี้ยปรับ เนื่องจากอุปสรรคเหล่านี้คู่สัญญาของรัฐบาลจะต้องรอบรู้ หรือคาดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าทำสัญญา ซึ่งข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่อ้างเพื่อขอขยายเวลาการทำงานตามสัญญาหรือขอลดเบี้ยปรับ ล้วนแต่เป็นกรณีตามที่หนังสือ ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ กำหนดมิให้รับฟังทั้งสิ้น

การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างเพื่อรอให้มีการย้ายเสาไฟฟ้า และ หม้อแปลงไฟฟ้าออกจากบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้าง ถือเป็นเหตุอันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างให้ดีก่อนลงมือ เขียนแบบแปลนการก่อสร้างรวมทั้งยังเป็นเหตุสุดวิสัยด้วย เพราะจะทำให้เป็นปัญหากีดขวาง ในการขึงเอ็นเพื่อหาตำแหน่งศูนย์กลางตอม่อของผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า การขึงเอ็น เพื่อหาตำแหน่งศูนย์กลางตอม่อ ในทางวิชาชีพด้านการก่อสร้าง สามารถกระทำได้ โดยง่ายเพียงแต่หลบลีกลึงเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นแคบๆ เพียง ๓ ต้น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ ย้ายเสาไฟฟ้าก่อนแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็มีวิศวกร และผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านก่อสร้าง จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้ขยายเวลาการจ้างในส่วนนี้ ออกไปอีก ๑๔ วัน เพราะความล่าช้ามิใช่ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ฝ่ายเดียว

การที่สัญญาจ้างมิได้ระบุให้มีการตรวจสอบการรับน้ำหนักดินก่อนการขุดฐานราก เสาตอม่อ และการที่แบบแปลนการก่อสร้างกำหนดความลึกของฐานรากเพียง ๑.๕๐ เมตร เป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีและถือเป็นเหตุที่จะนำไปใช้ ขยายเวลาการทำงานตามสัญญาข้อ ๑๔ ได้ เห็นว่า เรื่องสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ถือปฏิบัติตาม หนังสือกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ จึงไม่รับฟังข้ออ้างเกี่ยวกับภูมิประเทศที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องถิ่น เพื่อพิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพราะจะขัดกับแนวปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว ได้ อีกทั้งความล่าช้าในกรณีนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขุดดินทำฐานราก เองทั้งหมดแล้วพบว่าดินเหลวรับน้ำหนักไม่ได้ โดยผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้สั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีขุด และมีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการต่อไปตามแบบ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดี



/ยังอ้างว่า...

ยังอ้างว่า ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีทดสอบการรับน้ำหนักของดินนั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอต คอนซัลแตนท์ ได้เข้ามาทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ก่อนที่ ผู้ฟ้องคดีจะชุดหลุมทำฐานรากอาคารที่จะก่อสร้าง โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ได้โทรศัพท์ประสาน กับบริษัทผู้ทดสอบว่า ฐานรากขนาดดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักได้ ๑๐ ตัน/ตารางเมตร ที่ความลึก ๑.๕๐ เมตร ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีจึงขอดูหนังสือรับรองผลการทดสอบ แต่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจะส่งให้ภายหลังพร้อมกับได้หักทวงแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำผลการทดสอบมาให้ผู้ถูกฟ้องคดี ปรากฏว่า ผลการทดสอบฐานรากอาคารดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักได้ ๑๐ ตัน/ตารางเมตร ที่ความลึก ๓.๗๕ เมตร เป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในการทุบรื้อถอนฐานรากหลายวัน เห็นว่า เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่รอผลการทดลองดังกล่าว จึงไม่อนุญาตให้ขยายเวลา ก่อสร้างออกไปอีก ๑๙ วันตามที่ขอ

ส่วนการที่โครงหลังคาที่เป็นคานหลังคาไม่สามารถติดตั้งงานปูนป่น เป็นแบบจั่วทรงไทยได้ และกันสาดแบบเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องที่ใช้มุงได้ เป็นเหตุให้โครงหลังคายุบพังลงมา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแก้ไขเพิ่มเติม โดยเปลี่ยนเหล็ก และเพิ่มเหล็กค้ำยัน การรื้อถอน และก่อสร้างส่วนกันสาดของอาคารที่ยุบพังจนแล้วเสร็จ เป็นความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีและถือเป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะขอขยายเวลาการทำงาน ตามสัญญาได้ตามสัญญาข้อ ๑๙ เห็นว่า แม้แบบแปลนการก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี จะไม่สมบูรณ์ แต่สาเหตุหลักที่ทำให้กันสาดยุบพังเกิดจากการใช้สกรูที่มีขนาดเล็ก และมีความยาวไม่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อแบบไม่ได้กำหนดขนาดของสกรูไว้ จึงถือว่าเป็น ดุลพินิจของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีขอแก้แบบเพื่อให้การใช้ขนาดสกรูที่เหมาะสม และให้ การก่อสร้างดำเนินการต่อไปได้ หาใช่เป็นเครื่องชี้ว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดี แต่ฝ่ายเดียวไม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีต้องเข้าไปปรับพื้นที่บริเวณที่เสียหาย เพราะกันสาดยุบลงมาและอยู่ระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำลังแก้ไขแบบ ผู้ถูกฟ้องคดี ก็ได้อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาทำงานในส่วนนี้แล้วถึง ๔๔ วัน จึงไม่เห็นควรอนุญาตให้ ขยายเวลาการทำงานออกไปอีก ๖๘ วัน แต่ถ้าศาลพิจารณาแล้วควรให้ขยายก็ควรจะได้หัก



/ระยะเวลา...

ระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติให้ขยายไปแล้ว ๔๔ วันออก ซึ่งก็จะเหลือระยะเวลาที่ยังไม่ได้ขยายอีกเพียง ๒๔ วัน เท่านั้น

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดหากระเบื้องมาใช้มุงหลังคาได้ เพราะโรงงานผลิตกระเบื้องหลังคาถูกน้ำท่วมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีก เห็นว่า การใช้กระเบื้องว่าวสือตริก แบบ ปริมาณ ผู้ฟ้องคดีได้ทราบตั้งแต่แรกที่ได้ซื้อแบบ/เสนอราคาในขั้นตอนการประกวดราคาแล้ว อีกทั้งผู้ฟ้องคดีก็มีอาชีพรับจ้างงานที่ต้องมีการประกวดราคาจ้างเหมา และมีผลงานก่อสร้างอาคารบ้านทรงไทยตามประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท และตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ย่อมจะต้องทราบถึงแหล่งผลิตกระเบื้องว่าวเป็นอย่างดี นอกจากนี้ จำนวนของกระเบื้องว่าวที่ประมาณการไว้ นั้น ใบแบบระบุหน่วยเป็นตารางเมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถศึกษาแบบแปลน คำนวณปริมาณและตรวจสอบรายละเอียดที่จะใช้ให้เพียงพอเป็นการล่วงหน้าได้ จึงเป็นความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่สามารถติดต่อซื้อกระเบื้องมุงหลังคาจากบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (๑๙๘๘) จำกัด ได้เนื่องจากโรงงานถูกน้ำท่วม เห็นว่า ไม่มีมูลความจริง เพราะจากเอกสารใบเสนอราคา/ใบยืนยันการสั่งซื้อของบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (๑๙๘๘) จำกัด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ปรากฏว่า ทางบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (๑๙๘๘) จำกัด ได้มีการเสนอราคากระเบื้องว่าวเป็นเงินหลายแสนบาท และผู้ฟ้องคดีก็ได้ยืนยันอนุมัติการสั่งซื้อในเอกสารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โครงหลังคาอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยุบพังลงมาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ จึงเท่ากับว่าผู้ฟ้องคดีได้จัดซื้อกระเบื้องมุงหลังคาเก็บไว้แล้ว ตั้งแต่ก่อนมีเหตุการณ์น้ำท่วมถึง ๘ เดือน แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จึงยกเหตุที่โรงงานถูกน้ำท่วมมาอ้างเพื่อขอลดเบี้ยปรับ หรือหากผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าโรงงานถูกน้ำท่วมจริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๕ ก็เป็นไปไม่ได้ว่าโรงงานจะถูกน้ำท่วมเสียหายถึง ๘ เดือน เหตุที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จเป็นความล่าช้าของผู้ฟ้องคดีเอง จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานออกไปอีก ๙๐ วัน เพราะไม่อาจถือเป็นเหตุสุดวิสัยได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีเหตุขอขยายเวลาการทำงานออกไปรวมทั้งหมด ๑๘๖ วัน โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากส่งมอบงานที่ทำ



/ให้แก่...

ให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว แต่คณะกรรมการฯ ไม่ยอมตรวจรับ เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ไม่ส่งมอบวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้างเดิมตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ได้ตรวจสอบไว้ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างยอมตรวจรับให้เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ก็เห็นว่าไม่เป็นความจริงเพราะข้อเท็จจริงได้มีการตรวจรับงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ การที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปอีก ๖๓ วัน จึงไม่ชอบ แต่ถ้าเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเหตุที่จะขอขยายเวลาการทำงานดังกล่าวออกไปอีก เท่าใด ก็ควรที่ศาลจะได้นำจำนวนที่ขอขยายเวลา ๖๓ วัน มาหักออก เพื่อให้ถูกต้องต่อไป

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ยกฟ้องผู้ฟ้องคดีกับให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ถูกฟ้องคดีหรือพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยให้ลดจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยคืนแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเอาคำให้การเพิ่มเติมรวม ๗ ข้อ (หน้า ๑๐ ถึงหน้า ๑๗) ที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น แต่ศาลไม่รับวินิจฉัย เพราะพ้นกำหนดระยะเวลาที่อนุญาตให้ขยายเวลาแล้ว มากล่าวอ้างในอุทธรณ์นั้น เห็นว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรที่จะได้รับการวินิจฉัย จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดไม่รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าว

ในประเด็นเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องคดีนั้น เห็นว่า หนังสือ ที่ ชน ๕๑๐๐๔/๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีส่งปรับผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งเรื่องขอสงวนสิทธิในการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากที่ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีจะถูกปรับเป็นเงินอีกจำนวน ๑๘๖ วัน วันละ ๓๔,๙๒๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท จึงเป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาจ้าง หาใช่เป็นคำสั่งทางปกครอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครอง

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีส่งปรับผู้ฟ้องคดีโดยคิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒๗ เห็นว่า การจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริม



/การท่องเที่ยว...

การทอเกี่ยวสวนนกชัยนาท และตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งประกอบด้วย (๑) งานอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จำนวน ๒ หลัง (๒) งานอาคารเรือนรับรองจำนวน ๑ หลัง (๓) งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (๔) งานเดินท่อระบบประปา งานเดินท่อบริเวณ และงานเดินท่อระบายน้ำ (๕) งานซ่อมโครงเหล็กทางเข้าสวนนก และ (๖) งานไฟเบอร์กลาสรูปนกกาฮังและรูปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร วัตถุประสงค์ของการจ้างคือ ต้องการให้งานสำเร็จพร้อมกันทั้งหมดตามโครงการ ลักษณะงานจึงไม่ใช่เป็นการทำงาน และส่งมอบงานใดงานหนึ่ง หรืองวดใดงวดหนึ่ง แล้วเบิกจ่ายเงินได้ก่อน โดยไม่ต้องรอให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง ส่วนการแบ่งงวดเบิกจ่ายเป็นสิ่งวดเกี่ยวกับ งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม งานเดินท่อประปา ท่อสุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ งานซ่อมโครงเหล็ก และงานไฟเบอร์กลาส เป็นเพียงการแบ่งงวดงานเพื่อความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินเท่านั้น ซึ่งก็สอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ จังหวัด นครสวรรค์ ที่ ตผ ๐๐๒๙ นว/๓๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ซึ่งได้ตรวจสอบ การจ้างก่อสร้างโครงการนี้และยืนยันว่า สัญญาจ้างตามโครงการนี้เป็นสัญญาจ้าง ที่มุ่งต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน ดังนั้น การกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน จึงต้อง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคาจ้างงาน และต้องไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ บาท ตามระเบียบดังกล่าว มิใช่อัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างแต่อย่างใด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างถึงหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติของกองสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ซึ่งกำหนด ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐรับฟังข้ออ้างเกี่ยวกับฤดูกาล ดินฟ้าอากาศ หรือภูมิประเทศที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องที่เพื่อขอลดเบี้ยปรับ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกหยิบยก หนังสือฉบับดังกล่าวขึ้นมากล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ โดยมีได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้น พิจารณา และส่งสำเนาหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบด้วยแต่อย่างใด จึงไม่ควรถือว่าศาลปกครองสูงสุด จะรับฟังข้อเท็จจริงในหนังสือข้างต้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างถึง ประกอบกับเหตุที่ผู้ฟ้องคดี ขอย้ายเวลาการทำงานออกไปอีกก็เห็นว่าล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจคาดหมายได้ และทราบมาก่อนที่จะทำสัญญาจ้าง เช่น ผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีให้ ผู้ฟ้องคดีขยายระยะห่างของตัวอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากเดิม ๘ เมตร



/เป็น ๑๔ เมตร...

เป็น ๑๔ เมตร หรือกรณีทำการก่อสร้างแล้วพบปัญหาว่า มีน้ำไหลในขณะที่ทำการขุดดิน ทำฐานรากตอม่อ หรือปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบแปลนก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งมีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี เป็นต้น

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า วิธีการหาตำแหน่งศูนย์กลางของตอม่อ ในทางวิชาชีพด้านการก่อสร้าง การขึงเอ็นเพื่อหาตำแหน่งศูนย์กลางของตอม่อ สามารถกระทำได้ง่าย เพียงแต่หลบลีกลีเสไฟฟ้าซึ่งเป็นต้นแคบๆ เพียง ๓ ต้น โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ย้ายเสไฟฟ้าก่อนแต่อย่างใด มาเป็นเหตุไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปอีก เห็นว่า เหตุที่ต้องหาตำแหน่งศูนย์กลางของตอม่อใหม่อีกครั้ง ก็เพราะกรรมการตรวจการจ้างสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขระยะห่างของอาคารทั้งสองหลังออกไปเป็น ๑๔ เมตร เพื่อให้มีช่องว่าง ๘ เมตร เพื่อให้รถบรรทุกของสวนนกชัยนาทสามารถเข้าออกได้สะดวก มิฉะนั้นรถบรรทุกจะไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ เพราะจะชนกันเสาที่ยื่นออกมา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียเวลารื้อฝังกักไว้ และทุบรื้อถอนคอนกรีตย้ายเสไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน ๒ ต้น และขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทอีก ๑ ต้น ที่อยู่ในบริเวณนั้นออกก่อน จึงจะสามารถตีฝังกำหนดบริเวณก่อสร้างอาคารแต่ละหลัง และสามารถกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางของเสาตอม่อแต่ละต้นให้ถูกต้องตามแบบแปลนได้ ซึ่งในทางวิชาชีพด้านการก่อสร้าง การขึงเอ็นเพื่อหาตำแหน่งศูนย์กลางของตอม่อไม่สามารถกระทำได้ง่ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เพียงแต่หลบลีกลีเสไฟฟ้า ซึ่งเป็นต้นแคบๆ เพียง ๓ ต้น เท่านั้น เพราะการตีฝักมีความสำคัญมากต่อการหาตำแหน่งศูนย์กลางของตอม่อ ดังนั้น บริเวณที่ก่อสร้างภายในที่ปักฝักไว้จะต้องเป็นพื้นเรียบ และไม่มีอะไรกีดขวาง ซึ่งตามสัญญาก็ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องปรับบริเวณก่อสร้างให้เรียบเรียบร้อยเสียก่อนด้วย เนื่องจากการปักฝักและขึงเอ็นเพื่อหาตำแหน่งศูนย์กลางของเสาตอม่อแต่ละต้นต้องได้มุมฉาก มิฉะนั้นจะทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในภายหลังได้ การกำหนดตำแหน่งศูนย์กลางของเสาตอม่อแต่ละต้นจึงต้องทำตามขั้นตอน คือ ต้องย้ายเสไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้างดแล้วออกก่อน จากนั้นจึงจะขุดหลุมเสาตอม่อตามขนาดที่แบบกำหนด แล้วจึงขึงแนวเสาตอม่อ และหาจุดตัดที่เป็นตำแหน่งศูนย์กลางของเสาตอม่อแต่ละต้นต่อไป ซึ่งงานส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาหยุดงานรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการข้างต้นให้แล้วเสร็จก่อนเป็นเวลา ๑๔ วัน กรณีจึงมีใช้ความผิดหรือความบกพร่องของ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับเงินค่าจ้างในช่วงเวลานี้จำนวน ๑๔ วัน วันละ ๓๔,๙๒๐ บาท เป็นเงิน ๔๘๘,๘๘๐ บาท ได้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ทำการขุดดินเพื่อทำฐานรากไปก่อนที่จะต้องมีการทดสอบการรับน้ำหนักของดินบริเวณที่ก่อสร้าง และเมื่อผู้ฟ้องคดีขุดดินทำฐานรากแล้ว พบว่ามีน้ำไหลออกจากหลุมที่ขุดตลอดเวลาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องสภาพพื้นที่และภูมิประเทศที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ ตามนัยหนังสือกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ไม่สามารถอ้างเป็นเหตุพ้องกันได้ เนื่องจากอุปสรรคดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะต้องรู้หรือคาดหมายได้ล่วงหน้าก่อนที่จะทำสัญญา เห็นว่ามีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดีเพราะกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ทำการขุดดินเพื่อทำฐานรากตามที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการและตามขนาดที่แบบแปลนก่อสร้างกำหนด แต่เนื่องจากแบบดังกล่าวมิได้กำหนดให้ต้องมีการตอกเสาเข็ม และทดสอบน้ำหนักของดินก่อน จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความลึกของหลุมว่าควรจะเป็นเท่าใด ผู้ฟ้องคดีจึงได้ปรึกษาเพื่อขอให้ผู้ควบคุมงานกำหนด ซึ่งผู้ควบคุมงานก็ได้กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีขุดหลุมฐานรากลึกลงไป ๑.๕๐ เมตร แต่ปรากฏว่าเมื่อได้ทำการขุดดินตามแบบและที่ผู้ควบคุมงานกำหนด ก็พบว่ามีน้ำไหลออกมาจากหลุมที่ขุดตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงปัญหาดังกล่าว แต่ผู้ควบคุมงานยืนยันว่า สามารถทำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาและผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำการขุดดินทำฐานรากต่อไปในความลึกระดับ ๑.๕๐ เมตร จนได้ประมาณ ๒๐ ดัน ก็พบอีกว่า ฐานรากในหลุมบางหลุมมีสภาพเป็นดินเสีย ไม่แน่นอยู่ในสภาพดินเหลว หากยังทำการก่อสร้างต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารได้จึงแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อขอทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน แม้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ตาม ต่อมาผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดทำงานในส่วนนี้ไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ พร้อมกับให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ผลการทดสอบปรากฏว่า ความลึกของหลุมฐานราก ๑.๕๐ เมตร ไม่เพียงพอต่อความมั่นคงแข็งแรง และไม่ปลอดภัยจริง หากจะให้ฐานรากสามารถรับน้ำหนักได้แล้ว ก็จะต้องทำฐานรากเสาตอม่อยาวไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้จัดส่งผลการทดสอบดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่กว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเปลี่ยนระดับความยาว



/ของเสาดอม่อ...

ของเสาต่อม่อมาเป็น ๓.๗๕ เมตร ได้ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีก็ต้องหยุดทำงานเพื่อรอผลการพิจารณาในส่วนนี้ไปเป็นเวลา ๑๙ วัน เป็นเหตุให้งานส่วนอื่นที่ต้องทำต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างในส่วนนี้ออกไปอีก ๑๙ วัน จึงไม่ชอบ

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า แม้แบบแปลนก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่สมบูรณ์ แต่สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการยุบพังของกันสาดชายคาเกิดจากการใช้สกรูที่มีขนาดเล็ก และมีความยาวไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อแบบไม่ได้กำหนดขนาดของสกรูไว้ก็เป็นดุลพินิจของผู้ฟ้องคดีจะต้องกำหนดขนาดสกรูเอง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแบบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ขนาดสกรูที่เหมาะสมก็หาใช่เป็นเครื่องชี้ว่า เป็นความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ฝ่ายเดียว เห็นว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำงานในส่วนนี้ ก็เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างรูปจั่วทรงไทยกับกันสาดชายคา โดยในส่วนของจั่วทรงไทยปรากฏว่าผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบให้จั่วดังกล่าวตั้งอยู่บนหลังคาโดยไม่มีคานคอนกรีตรองรับส่วนหน้าของจั่วทรงไทย หากก่อสร้างตามแบบดังกล่าวจะทำให้หลังคาไม่สามารถรับน้ำหนักของจั่วทรงไทยและตึงหลังคายุบพังลงมาได้ จึงแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบเพื่อแก้ไข แต่ผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเทคานคอนกรีตเสริมเหล็กคานรับโครงหลังคาของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลังยาวยื่นออกไปจากเดิม ๑.๒ เมตรเพื่อรองรับส่วนหน้าจั่วทรงไทยรวมอาคารสองหลัง ต้องต่อคานดังกล่าวจำนวน ๓๖ ชุด ครั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีเทคานตามที่ผู้ควบคุมงานสั่งการเสร็จแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะก่อสร้างงานหน้าจั่วทรงไทยต่อไปได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดทำงานในส่วนนี้ไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ และแจ้งให้นายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชัยนาททราบ โดยผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีหยุดทำงานได้จนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้วินิจฉัยปัญหาแล้วเสร็จ ส่วนการขอต่ออายุสัญญาจ้าง เมื่อสถาปนิกวิศวกรของผู้ออกแบบได้จัดทำรายละเอียด (Shop Drawing) ในส่วนที่ไม่ชัดเจนแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ทำการวินิจฉัยให้ต่อไป ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ หลังจากสิ้นสุดอายุของสัญญาจ้างในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ แล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วเห็นควรขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ อีกเป็นเวลา ๑๔ วัน ซึ่งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทก็เห็นชอบ และอนุมัติตามเสนอ แต่ต่อมาภายหลังปรากฏว่า



/ผู้ว่าราชการ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้อนุมัติให้เพิ่มเติมรายละเอียดรูปแบบ และจัดทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พร้อมกับแก้ไขแบบจั่วทรงไทยเรือนรับรอง ผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า กรณีเช่นนี้ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะขยายระยะเวลาการก่อสร้างจั่วทรงไทยออกไปจนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลา ๖๘ วัน เพราะระหว่างรอการอนุมัติแบบดังกล่าว จะไม่สามารถก่อสร้างงานส่วนอื่นที่เป็นงานต่อเนื่องภายในอาคาร คือ งานปูพื้น งานเดินท่อประปา งานติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และท่อระบายน้ำได้ ต้องรอให้การก่อสร้างส่วนหลังคาแล้วเสร็จก่อน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเองก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๔๕ ชี้แจงปัญหาอุปสรรคข้างต้นให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานงานกับสถาปนิกผู้ออกแบบแก้ไขเพิ่มเติมแบบแล้ว จึงมิใช่เป็นเรื่องการขาดประสานงานระหว่างชุดทำงานโครงสร้างกับชุดทำงานจั่วทรงไทยของผู้ฟ้องคดีก่อนจะทำการก่อสร้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างมาในคำให้การเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะวิศวกรผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ประสานหารือกับสถาปนิกของผู้รับจ้างออกแบบแปลน เป็นผลให้วิศวกรออกแบบอาคารที่จะก่อสร้างเป็นแบบอาคารตึกแถวที่ไม่มีคานรับจั่วทรงไทย ในขณะที่สถาปนิกกลับออกแบบอาคารโดยทำเป็นโครงหลังคาเป็นรูปจั่วทรงไทยเพื่อความสวยงาม จึงเป็นความผิดพลาดในการออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในอุทธรณ์ว่า กรณีกันสาดชายคาขยบพังลงมาเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ใช้ดุลพินิจเลือกใช้สกรูที่มีขนาดเล็กและมีความยาวไม่เพียงพอ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านว่า การก่อสร้างส่วนกันสาดชายคาของอาคารตามแบบแปลนกำหนดให้มีเฉพาะตัวกันสาดและตัวค้ำยัน แต่ไม่มีรายละเอียดกำหนดเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ และส่วนขยายเพิ่มเติมของตัวกันสาดที่จะก่อสร้าง โดยผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่สามารถชี้แจงและกำหนดขนาดของเหล็กจันทัน เหล็กกระแนง ตลอดจนขนาดของเหล็กยึดติดกับเสาตามที่ผู้ฟ้องคดีปรึกษาได้ จึงได้เสนอเรื่องต่อผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของแบบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดทำงานในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ ต่อมาได้มีการอนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนดังกล่าว และได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะขยายระยะเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๖๘ วัน มิใช่ ๑๕ วัน จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างกันสาดชายคาตามแบบแปลนที่แก้ไข



/เพิ่มเติมใหม่...

เพิ่มเติมใหม่จนเสร็จพร้อมกับส่งมอบงานดังกล่าว (งวดที่ ๓) และได้รับอนุมัติให้เบิกเงินค่าจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่า กั้นสาดชายคาด้านหลังของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทิศตะวันออกความยาวประมาณ ๔๐ เมตร ได้ยุบพังลงมาเพราะแบบโครงสร้างที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องมุงหลังคาที่กั้นสาดได้ ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งให้นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดชัยนาททราบ ผู้ควบคุมงานจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดทำงานในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำการแก้ไขแบบแปลนข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนเหล็กตัว L เป็นแผ่นเหล็กขนาด ๓๐๐x ๓๐๐x ๑๐ มม. หุ้มรอบเสา และให้ใช้สกรูขนาด M๑๒ จำนวน ๘ ตัว โดยติดรอบเสาทั้งสี่ด้าน จากเดิมใช้เพียงสกรูด้านหน้า ๔ ตัว และได้กำหนดขนาด โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน และใช้ขนาดวัสดุตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนดตามสัญญาข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ แล้ว ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่กั้นสาดชายคาของอาคารที่ได้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจนกระทั่งได้เบิกเงินค่าจ้างแล้วยุบพังลงมา จึงมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี เพราะขนาดของสกรูที่ยึดเสาก็ใช้ตามที่ผู้ควบคุมงานกำหนด มิได้ใช้ตามอำเภอใจ นอกจากนี้ จะเห็นว่า เมื่อมีการแก้ไขแบบแปลนเพิ่มเติมภายหลัง (ครั้งที่สอง) ข้างผู้ออกแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะขนาดของสกรูแต่ยังเปลี่ยนแปลงขนาดของเหล็กแผ่นที่ยึดติดกับเสา เพื่อความมั่นคงแข็งแรงอีกด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีเอง จึงอนุมัติให้ขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นเวลา ๔๔ วัน แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อกั้นสาดในส่วนที่ยังไม่ยุบพังเพิ่มเติมอีก ๒๔๐ เมตร อันเนื่องมาจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ทำให้ในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีต้องใช้เวลาทั้งในการรื้อและก่อสร้างใหม่อีก ๖๐ วัน จึงขอขยายเวลาดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติและปรับเงินผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบ เพราะงานส่วนอื่นผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเสร็จหมดแล้ว

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหากระเบื้องมุงหลังคาได้ เนื่องจากโรงงานผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาถูกน้ำท่วม เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องทราบตั้งแต่ต้นและเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ในเรื่องการจัดหากระเบื้องมุงหลังคา ผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานแล้วได้รับแจ้งว่าให้ใช้กระเบื้องว่าวสีฉีกริ



/ของบริษัท...

ของบริษัท อ.ป.ก. ดาวคู่ (๑๙๘๘) จำกัด จึงได้สั่งซื้อกระเบื้องดังกล่าวตามขนาดและสี
ที่ผู้ควบคุมงานกำหนดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ รวม ๓๕,๐๐๐ แผ่น ซึ่งเป็นไปตาม
แบบประมาณการที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ปรากฏว่าจะต้องใช้กระเบื้องมุงหลังคาถึง ๔๐,๐๐๐ แผ่น
ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นติดออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น การที่โรงงานผลิตกระเบื้องถูกน้ำท่วม
ไม่สามารถผลิตกระเบื้อง และจัดส่งเพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีได้ จึงไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี
ที่มีได้เตรียมการ แต่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ประมาณการเนื้อที่และ
จำนวนกระเบื้องผิดพลาด ดังนั้น ที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้สั่งซื้อกระเบื้องมุงหลังคา
ไว้ล่วงหน้าแล้วเป็นเงินหลายแสนบาทตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยซื้อเก็บไว้ก่อน
ที่จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมถึง ๘ เดือน จึงไม่เป็นความจริง เพราะจะเห็นว่าตามใบสั่งซื้อลงวันที่
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีสั่งซื้อกระเบื้องเพียงจำนวน ๓๕,๐๐๐ แผ่น ตามใบ
ประมาณการของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี
ได้ส่งมอบงวดงาน แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ยอมรับให้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ไม่ส่งมอบวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเดิมตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงาน
ตรวจสอบ และผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างยอมรับตรวจให้
เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีนำข้ออ้างดังกล่าว
มาเป็นเหตุขอลดเบี้ยปรับในช่วงนี้ ๖๓ วัน ไม่ชอบ เพราะคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาตรวจรับงานให้ผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น ผู้ฟ้องคดี
โต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้หยิบยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นมาเป็นประเด็นพิพาทเพื่อขอขยาย
เวลาการทำงานแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้หยิบยกข้อเท็จจริงข้างต้นขึ้นมาว่ากล่าว
กันในชั้นศาลปกครองชั้นต้นด้วยเช่นกัน จึงไม่มีประเด็นพิพาทที่ศาลปกครองสูงสุด
จะต้องวินิจฉัยแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น
ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นคำคัดค้านคำแก้อุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๔๘ ต่อศาลปกครองสูงสุด แต่ศาลได้มีคำสั่งให้รับเป็นคำแถลง โดยสรุปได้ดังนี้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หยิบยกข้อเท็จจริงตามคำให้การเพิ่มเติมลงวันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การดังกล่าวไว้พิจารณา
มากล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ เห็นว่า เดิมศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำให้การเพิ่มเติม



/ไว้พิจารณา...

ไว้พิจารณา เพราะยื่นเกินกำหนดเวลา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านคำสั่งศาลดังกล่าวตามหนังสือ ที่ ขน ๕๑๐๐๑/๑๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ว่า มิได้ยื่นเกินกำหนดเวลาแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นก็ได้มีคำสั่งให้รับคำให้การเพิ่มเติมไว้พิจารณาในวันเดียวกันแล้ว ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ ซึ่งถือว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้นแล้ว

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีอ้างหนังสือเวียนของกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ เรื่อง การผ่อนผันผู้ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายและจ้างเหมา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีอ้างมาในคำอุทธรณ์และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่ได้รับ จึงเป็นเอกสารที่รับฟังไม่ได้ นั้น เห็นว่า หนังสือเวียนฉบับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นพร้อมกับคำแถลงเป็นหนังสือ ที่ ขน ๕๑๐๐๑/๑๓๐๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ แล้ว อีกทั้งหนังสือดังกล่าวถือว่าเป็นกฎหมายอันเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปด้วย

ปัญหาการส่งมอบงานงวดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดียืนยันว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ มิใช่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ดังนั้น ที่ผู้ฟ้องคดีขอลดระยะเวลาคิดค่าปรับในช่วงนี้ ๖๓ วัน จึงไม่ชอบ ซึ่งข้อเท็จจริงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงจากเอกสารที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีอ้างส่งศาล จึงมิใช่ประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างขึ้นมาใหม่

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดีโดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ จ้างผู้ฟ้องคดีให้ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท และตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย (๑) งานอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จำนวน ๒ หลัง



/(๒) งานอาคาร...

(๒) งานอาคารเรือนรับรอง จำนวน ๑ หลัง (๓) งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (๔) งานเดินท่อระบบประปา งานเดินท่อสุขภัณฑ์และงานเดินท่อระบายน้ำ (๕) งานขุดโครงเหล็กทางเข้าสวนนก และ (๖) งานไฟเบอร์กลาสรูปนกกาฮังและรูปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร วงเงินจ้างจำนวน ๑๗,๔๖๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้เริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ โดยมีข้อตกลงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๕ ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย โดยขณะที่ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะก่อสร้างทั้ง ๒ หลัง จากเดิม ๘ เมตร เป็น ๑๔ เมตร เป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานในส่วนนี้เป็นเวลา ๑๔ วัน เพื่อรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอนเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าที่เกิดขวางออกจากบริเวณที่ก่อสร้างก่อน มิฉะนั้นจะทำให้เป็นปัญหาในการกำหนดจุดศูนย์กลางและตอม่อแต่ละต้นได้ ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้จัดทำผังอาคารแล้วเสร็จก็ได้ทำการขุดหลุมเพื่อก่อสร้างฐานรากของอาคารดังกล่าวทั้งสองและอาคารเรือนรับรองจำนวน ๑ หลัง แต่ก็พบว่ามีน้ำไหลออกจากหลุมที่ขุดตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อขอทดสอบการรับน้ำหนักของดิน ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานในส่วนนี้ไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พร้อมกับผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ทางหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ ทำการทดสอบผลปรากฏว่าความลึกของหลุมฐานราก ๑.๕๐ เมตร ไม่เพียงพอ หากจะให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแล้วจะต้องก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อให้มีความลึกไม่น้อยกว่า ๓.๗๕ เมตร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้แจ้งผลการทดสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยผลการอนุมัติดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการต่อไปได้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้ เพราะต้องรอผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๙ วัน ต่อมาประมาณต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดี



/เห็นว่า...

เห็นว่า แบบก่อสร้างโครงหลังคาในส่วนที่เป็นหน้าจั่วทรงไทยของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกแบบให้จั่วดังกล่าวตั้งอยู่บนหลังคาโดยไม่มีคานคอนกรีตรองรับ หากก่อสร้างต่อไปจะทำให้หลังคาไม่สามารถรับน้ำหนักและยุบพังลงมาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ จากนั้นวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของสัญญาเป็นเวลา ๑๕ วัน แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีรอผลการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้ชัดเจนอยู่นี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ โดยได้มีการทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาในวันดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงควรขยายเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดีถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๖๘ วัน และระหว่างผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้าง ปรากฏว่าโรงงานผลิตกระเบื้องที่จะนำมาใช้ในการมุงหลังคาถูกน้ำท่วม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหากระเบื้องมุงหลังคาได้ เนื่องจากเป็นกระเบื้องที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว จึงขอขยายระยะเวลาการทำงานออกไปอีกเป็นเวลา ๙๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติ เพราะเห็นว่าเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีเองที่คำนวณจำนวนกระเบื้องผิดพลาด นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังพบปัญหาว่าตามแบบก่อสร้างของกันสาด และตัวค้ำยันไม่มีรายละเอียดของวัสดุที่ใช้และแบบขยายของส่วนกันสาด จึงได้หยุดงานในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อรอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมแบบให้ชัดเจนพร้อมกับการแก้ไขเพิ่มเติมแบบรูปจั่วทรงไทยต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีควรจะขยายเวลาการทำงานให้ผู้ฟ้องคดีออกไปตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ลงนามในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเป็นเวลา ๖๘ วัน เช่นเดียวกับที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายในกรณีปัญหาแบบก่อสร้างโครงหลังคาส่วนหน้าจั่วรูปทรงไทย อย่างไรก็ตาม หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างกันสาดชายคางานส่วนจันทัน และส่วนค้ำยัน ตามแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงิน (งวดที่ ๓) เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ก็เกิดเหตุกันสาดที่ก่อสร้างด้านหลังของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านทิศตะวันออกยาวประมาณ ๔๐ เมตร ยุบพังลงมา เพราะ



/แบบโครงสร้าง...

แบบโครงสร้างไม่อาจรับน้ำหนักกระเบื้องมุงหลังคาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนเหล็กตัว L เป็นเหล็กแผ่นขนาด ๓๐๐ X ๓๐๐ X ๑๐ มิลลิเมตร หุ้มรอบเสา และให้ใช้สกรูขนาด M ๑๒ จำนวน ๘ ตัว ดัดรอบเสาทั้งสี่ด้าน จากเดิมใช้สกรูด้านหน้า ๔ ตัว ไม่ได้กำหนดขนาด ด้วยเหตุนี้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงยอมขยายเวลาการทำงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันลงนามในบันทึกแนบท้ายสัญญาเป็นเวลา ๔๔ วัน ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนกันสาดส่วนที่เหลือเพิ่มเติม และก่อสร้างใหม่อีก ๒๔๐ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในส่วนนี้อีก ๖๐ วัน แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย (งวดที่ ๔) ในส่วนที่เกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หลังจากครบกำหนดสัญญาไปแล้วเป็นเวลา ๒๓๐ วัน และพันกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการรื้อถอนเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบการรับน้ำหนักของดินเพื่อทำฐานรากของตอม่อ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบก่อสร้างโครงหลังคาส่วนที่เป็นคานหลังคาทั้งหมด ที่ไม่สามารถติดตั้งงานปูนที่เป็นรูปหน้าจั่วทรงไทย และแบบก่อสร้างส่วนที่เป็นกันสาดยวบพังลงมา การรื้อถอนกันสาดที่ยวบพังลงมาและก่อสร้างใหม่ รวมทั้งการจัดหากระเบื้องมุงหลังคาเพิ่มเติมออกไป ๙๐ วัน ตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานในกรณีต้องหยุดงาน เพราะกันสาดของอาคารดังกล่าวได้ยวบพังลงมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๔๕ วัน และในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียเวลาในการรื้อถอนกันสาดที่ยวบพังลงมาและก่อสร้างใหม่อีก ๖๐ วัน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๐๕ วัน โดยยืนยันขอขยายเวลาตามที่เคยขอขยายไว้เดิมอีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๙๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานได้เฉพาะกรณีที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๔๔ วัน เพราะโครงหลังคาส่วนกันสาดยวบพังลงมาเท่านั้น นอกนั้นอีก ๑๕๑ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ขยายเวลา และสั่งปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๘๖ วัน วันละ ๓๔,๙๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ไม่เป็นธรรมจึงนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖,๘๘๔,๘๒๕.๓๕ บาท



/พร้อมดอกเบี้ย...

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๖,๔๙๑,๕๒๐ บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า กว่ากำหนดตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสั่งปรับผู้ฟ้องคดีตามหนังสือ ที่ ชน ๕๑๐๐๔/๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือจะต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก่อน และถึงแม้ผู้ฟ้องคดี จะได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเกี่ยวกับการขอต่ออายุสัญญา หรือขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติตามสัญญาก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีคำสั่งปรับผู้ฟ้องคดีแล้วก็ตาม ก็ไม่ถือว่าเป็นการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองข้างต้นแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เห็นว่า เนื่องจากคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญา จึงเป็น ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา หนังสือ ที่ ชน ๕๑๐๐๔/๕๓๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ จึงเป็นเพียงการแจ้งสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี หากใช้เป็นคำสั่ง ทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวก่อนไม่ใช่อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจ ฟ้องคดีนี้

ประเด็นที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งปรับค่าจ้างผู้ฟ้องคดี กรณีส่งมอบงาน ล่าช้ากว่ากำหนดตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒๗ ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๒๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้กำหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราดailyระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน



/เป็นจำนวนเงิน...

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท สำหรับการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรให้กำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น จากระเบียบดังกล่าวเห็นว่าระเบียบกำหนดเกี่ยวกับการปรับกรณีผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาไว้ ๒ กรณี คือ (๑) ถ้าเป็นการจ้างงานซึ่งไม่ต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันให้ปรับเป็นรายวันในอัตรายัตตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ และ (๒) ถ้าเป็นกรณีการจ้างงานซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้ปรับเป็นรายวันในอัตรายัตตายตัวร้อยละ ๐.๐๑ ถึง ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง กรณีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างผู้ฟ้องคดีตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ เป็นกรณีการจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันตามระเบียบดังกล่าวหรือไม่ เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาแล้วเห็นว่า กรณีนี้สัญญาเพียงแต่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ และกำหนดเกี่ยวกับค่าจ้างและการจ่ายเงินในข้อ ๔ ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานไปถึงขั้นตอนใดตามที่กำหนดแล้ว ก็ให้สามารถส่งมอบงานเพื่อขอเบิกจ่ายค่าจ้างได้เท่านั้น ดังนั้น เมื่อสัญญากำหนดระยะเวลาเริ่มทำงานและสิ้นสุดพร้อมกันทั้งโครงการเช่นนี้ ก็เห็นว่า สัญญามีวัตถุประสงค์ของการจ้าง เพื่อผลสำเร็จของงานพร้อมกันทั้งหมดทั้งโครงการ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งปรับผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ โดยถือว่า งานที่ผู้ฟ้องคดีรับจ้างเป็นงานที่ไม่ต้องการผลสำเร็จของงานพร้อมกัน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจมิชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง แนวปฏิบัติตามหนังสือกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ ซึ่งห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐรับฟังข้ออ้างเกี่ยวกับฤดูกาลดินฟ้าอากาศ หรือภูมิประเทศที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องที่ก็ดี หรือข้ออ้างว่า หาเครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ได้ หรืออ้างว่า ราคาสุดก่อสร้างสูงขึ้น หรือไม่มีกรรมกรทำงานก็ตีมาเป็นเหตุ เพื่อไม่อนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาทำงานออกไปตามที่ขอ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกขึ้นกล่าวอ้างมาในคำแถลงเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้รับคำแถลงของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น และส่งสำเนาคำแถลงให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงถือว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวได้มีการว่ากล่าวกันโดยชอบในชั้นศาลปกครองชั้นต้น ตามข้อ ๘๔ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่



/ตุลาการ...

ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจรับข้อเท็จจริงข้างต้นและชอบที่จะหยิบยกข้อเท็จจริงในคำแถลงของผู้ถูกฟ้องคดีขึ้นมาพิจารณาได้

ประเด็นที่สาม การที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกำหนดตามสัญญาผู้ฟ้องคดีจะมีเหตุอ้างขอขยายเวลาทำงานตามสัญญา โดยไม่ต้องรับผิดชำระค่าปรับเป็นเวลา ๑๘๖ วัน ในอัตราวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งปรับหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โดยที่สัญญาจ้างเลขที่ ๓๗/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๕ ข้อ ๕ ข. กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวนวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๖๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวอีกด้วย สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท และตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไม่แล้วเสร็จตามสัญญา โดยส่งมอบงานงวดสุดท้าย (การรื้อถอนอาคาร) ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หลังจากครบกำหนดสัญญาไปแล้วเป็นเวลา ๒๓๐ วัน และพ้นกำหนดที่ผู้ฟ้องคดีขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีก ๙๐ วัน ในส่วนที่เกี่ยวกับการรื้อถอนเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า การทดสอบการรับน้ำหนักของดินเพื่อก่อสร้างฐานเสาตอม่อ การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแบบแปลนโครงสร้างหลังคาส่วนที่เป็นคานหลังคาทั้งหมดที่ไม่สามารถติดตั้งงานปูนที่เป็นรูปจั่วทรงไทย และส่วนที่เป็นกันสาดที่ยุบพังลงมา การรื้อถอนกันสาดส่วนที่ไม่ยุบพังลงมาและก่อสร้างใหม่ รวมทั้งการจัดหากระเบื้องว่าวมาใช้มุงหลังคาเพิ่มเติมตามหนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายเวลา



/การทำงาน...

การทำงานในส่วนนี้ ๙๐ วัน กับขอขยายการทำงานเพิ่มเติมในกรณีต้องหยุดงาน เพราะเหตุ กันสาดของอาคารได้ยุบพังลงมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๔๕ วัน และต้องเสียเวลาในการรื้อกันสาดที่ยุบพังและก่อสร้างอีก ๖๐ วัน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๑๐๕ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงาน เฉพาะที่ต้องหยุดงาน เนื่องจากกันสาดยุบพังลงมาตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ จนถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖ รวมเป็นเวลา ๔๔ วัน เท่านั้น ส่วนการขอขยายเวลา การทำงานในส่วนอื่นๆ อีก จำนวน ๑๘๖ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติและสั่งปรับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาในอัตราวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท เป็นเวลา ๑๘๖ วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท กรณีจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติและปรับ ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า มีกรณีต้องแยกวินิจฉัยเป็นกรณี ดังต่อไปนี้

๑. การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำงานเพื่อรอให้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากบริเวณพื้นที่ทำการก่อสร้างก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ เห็นว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการทำงานก็เนื่องมาจากผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งเปลี่ยนแปลง ระยะห่างระหว่างอาคารที่จะก่อสร้างทั้งสอง คือ อาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กับอาคาร เรือนรับรองจากเดิมซึ่งห่างเพียง ๘ เมตร เป็น ๑๔ เมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถวางผัง และชุดเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารได้ เพราะมีเสาไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้ากีดขวาง อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง จำเป็นจะต้องรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้าย เสาไฟฟ้าและหม้อแปลงดังกล่าวออกเสียก่อน มิฉะนั้นจะทำให้เป็นปัญหาต่อการกำหนด ตำแหน่งศูนย์กลางของเสาตอม่อแต่ละต้น ซึ่งในทางวิชาการด้านก่อสร้างเห็นว่าเป็น เรื่องสำคัญที่ผู้มีอาชีพในด้านก่อสร้างต้องรู้อยู่แล้ว เพราะจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงของตัวอาคารที่จะก่อสร้างในภายหลังได้ การกำหนดตำแหน่งดังกล่าวจึงไม่อาจ กระทำได้โดยง่ายตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเพียงแต่ขึงเส้นเอ็นหลบลึงเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นต้น แดบๆ ที่มีอยู่ ๓ ต้นเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้หยุดการทำงานในส่วนนี้ จึงเห็นได้ชัดว่า มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างอาคาร โดยที่ผู้ฟ้องคดี ก็ไม่รู้มาก่อนจึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดแบบก่อสร้าง ผิดพลาดเองจนต้องเปลี่ยนแปลงระยะห่างระหว่างอาคารในภายหลัง ผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุ



/ที่จะขอ...

ที่จะขอขยายเวลาทำงานดังกล่าวออกไปได้ตามข้อ ๑๙ ของสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาในส่วนนี้ออกไปอีก ๑๔ วัน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒. การที่ผู้ฟ้องคดีหยุดการทำงานเพื่อรอผลการตรวจสอบการรับน้ำหนักของดิน เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ฟังเป็นที่ยุติว่า แบบก่อสร้างอาคารมิได้กำหนดให้มีการตอกเสาเข็มและทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อน การที่ผู้ฟ้องคดีได้ขุดหลุมเพื่อทำฐานรากเสาตอม่อลึก ๑.๕๐ เมตร แล้วปรากฏว่า มีน้ำไหลออกมาจากหลุมและบางหลุมดินมีสภาพเหลวไม่แน่นพอ แม้จะไม่อาจถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างให้ดีเสียก่อนจะยื่นซองประกวดราคาตามที่ประกาศกำหนดก็ตาม แต่เมื่อผลการทดสอบการรับน้ำหนักของดินของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ ปรากฏว่า ความลึกของหลุมฐานราก ๑.๕๐ เมตร ไม่แข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของตัวอาคารได้จริงจะต้องเปลี่ยนเสาตอม่อที่มีขนาดความลึก ๓.๗๕ เมตร จึงจะทำให้แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้เช่นนี้แล้ว ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนผิดหรือบกพร่องที่มิได้ทำการสำรวจพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างด้วยความละเอียดรอบครอบ เพราะเชื่อว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณภูเขา ดินมีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องตอกเสาเข็ม และทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินก่อน จึงทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้กำหนดเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในแบบก่อสร้างหรือประกาศประกวดราคาจ้างให้ผู้ยื่นซองประกวดราคาทราบ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการทำงานเพื่อรอผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้เปลี่ยนขนาดความยาวของเสาตอม่อมาเป็น ๓.๗๕ เมตร จนไม่สามารถทำงานในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปได้เป็นเวลา ๑๔ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีเหตุที่จะขอขยายเวลาการทำงานดังกล่าวได้ตามข้อ ๑๙ ของสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาดังกล่าวออกไปโดยอ้างแนวปฏิบัติตามหนังสือกองสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว. ๑๖๕/๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๐๐ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ความล่าช้าในกรณีนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีขุดดินทำฐานรากเสาตอม่อไปโดยมิได้ปรึกษากับผู้ควบคุมงาน รวมทั้งไม่แจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีทดสอบการรับน้ำหนักของดินด้วย เพราะข้อเท็จจริงห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าวได้เข้าทำการทดสอบการรับน้ำหนักของดินแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าขณะที่ผู้ฟ้องคดีขุดดินทำฐานรากความลึกระยะ ๑.๕๐ เมตร แล้วพบว่า มีน้ำไหลออกมาจาก



/หลุมที่...

หลุมที่ขุดตลอดเวลา ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำปัญหานี้ไปปรึกษากับผู้ควบคุมงาน แต่ได้รับการยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีทำการขุดดินในระดับความลึกดังกล่าวต่อไป เพราะเป็นพื้นที่ภูเขา และผู้ออกแบบของผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หากทำการขุดดินต่อไปอีก จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารได้ จึงได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทราบอีกครั้งหนึ่ง และได้รับอนุญาตให้หยุดงานในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ไว้ก่อน จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ให้ช่างหุ่นส่วนจำกัด นครินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอท คอนซัลแตนท์ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักดิน และแจ้งผลการทดสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว ตามหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ กรณีจึงเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา การขุดดินทำฐานรากและแจ้งเรื่องการขอทดสอบการรับน้ำหนักดินให้ผู้ควบคุมงาน ทราบแล้วมิฉะนั้นผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีคงจะไม่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานไว้ก่อน อย่างแน่นอน ข้ออ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นเพียงข้อแก้ตัว เพื่อให้พ้นความรับผิดชอบ ไม่อาจรับฟังได้

๓. การที่โครงหลังคาที่เป็นคานหลังคาไม่สามารถติดตั้งงานปูนปั้นรูปจั่วทรงไทยได้ และกันสาดแบบเดิมไม่สามารถรับน้ำหนักกระเบื้องที่ใช้มุงได้ เป็นเหตุให้โครงหลังคา ยุบพังลงมาทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องแก้ไขเพิ่มเติมแบบโดยเปลี่ยนเหล็กและเพิ่มเหล็กค้ำยัน การรื้อถอนและก่อสร้างส่วนกันสาดของอาคารที่ยุบพังลงมาจนแล้วเสร็จ เนื่องจาก ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีจะถือว่ามีเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาการทำงานออกไป ตามข้อ ๑๙ ของสัญญาได้หรือไม่ เห็นว่า ตามปัญหานี้สามารถแยกพิจารณาออกได้เป็น ๓ กรณี คือ (๑) ปัญหาโครงหลังคาส่วนที่เป็นคานหลังคาไม่สามารถติดตั้งงานปูนปั้นจั่วทรงไทยได้ (๒) ปัญหาเกี่ยวกับกันสาดของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองอาคารไม่สามารถรับ น้ำหนักกระเบื้องได้ และ (๓) ปัญหาการรื้อถอนและก่อสร้างกันสาดของอาคารทั้งสอง ที่ยุบพังลงมา ซึ่งปัญหาโครงหลังคาส่วนที่เป็นคานหลังคาไม่สามารถติดตั้งงานปูนปั้นจั่วทรงไทยได้ เป็นเหตุให้ยุบพังลงมา ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เดิมแบบก่อสร้างกำหนดแต่เพียงให้ จั่วดังกล่าวตั้งอยู่บนหลังคาโดยไม่มีคานคอนกรีตรองรับ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ยอมรับว่า แบบก่อสร้างในส่วนนี้ไม่สมบูรณ์จริง โดยจะเห็นว่าผู้ควบคุมงานได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเทคาน คอนกรีตเสริมเหล็กคานรับโครงหลังคาของอาคารดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะแบบก่อสร้างยังคงขาดรายละเอียดของวัสดุที่ใช้จน ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำงานในส่วนนี้ตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๕



/เพื่อขอให้...

เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเสียก่อนเป็นเวลา ๑๕ วัน เป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการทำงานในส่วนอื่นๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องไปด้วย ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างดังกล่าวเสร็จ และได้มีการจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พร้อมกับแก้ไขแบบจั่วทรงไทยอาคารรับรองด้วยแล้ว จึงมีปัญหว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องหยุดการทำงานตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ เพื่อรอผลการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแบบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปเพียง ๑๕ วัน ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างรูปจั่วทรงไทยของอาคารที่จะก่อสร้างได้ทั้งหมดเป็นเพราะมีปัญหาแบบขาดรายละเอียด จึงต้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมแบบแปลนให้สมบูรณ์ก่อน กรณีจึงเห็นได้ชัดว่าแม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอนุญาติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปเป็นเวลา ๑๕ วัน ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่สามารถจะก่อสร้างงานในส่วนนี้หรือส่วนอื่นๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวข้องได้อยู่ดี เพราะต้องรอให้การก่อสร้างโครงหลังคาดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะรื้อถอนเหล็กค้ำยันต่างๆ ซึ่งกีดขวางการทำงานออกไปได้และจากข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีก็ได้รับจนกระทั่งทราบผลการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้ฟ้องคดีสามารถนำมาขอขยายเวลาการทำงานออกไปจากเดิมจนถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น ๖๘ วันได้ตามข้อ ๑๙ ของสัญญา ส่วนปัญหากันสาดของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลังยุบพังลงมา ก็เห็นว่าเป็นความบกพร่องของแบบแปลนที่เพิกเฉยกำหนดรูปแบบของกันสาดและตัวค้ำยันเท่านั้น แต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของเหล็กจันทัน ขนาดของเหล็กค้ำยัน และเหล็กกระแนงตลอดจนขนาดของเหล็กยึดติดกับเสา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจดำเนินการก่อสร้างในส่วนนี้ต่อไปได้ จำเป็นต้องหยุดทำงานในส่วนนี้ไว้ก่อนตั้งแต่วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมแบบก่อสร้างก่อน เช่นเดียวกับกรณีปัญหาโครงหลังคาไม่มีคานรองรับหน้าจั่วทรงไทย ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบกันสาดในคราวเดียวกับที่อนุญาติให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบโครงหลังคาในส่วนที่เป็นคานหลังคาไม่สามารถติดตั้งเพดานปั้นรูปจั่วทรงไทยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดังนั้น จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีออกไปเป็นเวลา ๖๘ วันด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้ทำการ...

ได้ทำการก่อสร้างกันสาดตามแบบแปลนที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าโครงหลังคาที่กันสาดของอาคารหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลังได้ยุบพังลงมา เป็นผลต่อมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแบบในส่วนนี้อีกครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนเหล็กตัว L มาเป็นแผ่นเหล็กหุ้มรอบเสาขนาด ๓๐๐x๓๐๐x๑๐ มม. แทนแบบตัว C หุ้มรอบเสาทั้งสี่ด้าน และเปลี่ยนให้ใช้สกรูขนาด M๑๒ จำนวน ๘ ตัว จากเดิมกำหนดให้ใช้เพียงสกรูด้านหน้า ๔ ตัว แต่มิได้กำหนดขนาดของสกรูไว้ด้วย ซึ่งเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ให้แล้วเป็นเวลา ๔๔ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้เพิ่มเติมให้ผู้ฟ้องคดีอีกเพียง ๒๔ วัน เท่านั้น ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้จึงฟังขึ้น

สำหรับปัญหาการรื้อถอนและก่อสร้างส่วนกันสาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงหลังคาที่ยุบพังลงมา เห็นว่า ข้อเท็จจริงกันสาดของอาคารมิได้ยุบพังลงมาทั้งหมด เพียงแต่ยุบพังลงมาเฉพาะด้านทิศตะวันออกของอาคารเพียง ๔๐ เมตร แต่ยังมีส่วนที่เหลือที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรื้อและก่อสร้างใหม่ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีอีก ๒๔๐ เมตร ซึ่งในส่วนนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องเสียเวลาในการรื้อและก่อสร้างขึ้นใหม่เฉพาะส่วนกันสาด ๒๔๐ เมตร เป็นเวลา ๖๐ วัน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ได้ก่อสร้างไปเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการทำงานดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า เหตุที่กันสาดหลังคาของอาคารผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งสองหลังยุบพังลงมา เป็นเพราะแบบก่อสร้างโครงหลังคาทั้งในส่วนรูปหน้าจั่วทรงไทย และกันสาดมีปัญหาขาดรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างมาตั้งแต่แรก และผู้ฟ้องคดีก็ได้ทำการก่อสร้างตามแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขเพิ่มเติมพร้อมกับส่งมอบงานก่อสร้างข้างต้นให้คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว จึงเห็นได้ชัดว่า การที่กันสาดของอาคารทั้งสองยุบพังลงมามีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้ออกไปอีก ๖๐ วัน ตามข้อ ๑๙ ของสัญญา

๔. การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถจัดหากระเบื้องเข้ามาใช้มุงหลังคาเพิ่มเติมได้ เพราะโรงงานผลิตถูกน้ำท่วมถือเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิขอขยายระยะเวลา



/การทำงาน...

การทำงานออกไปได้หรือไม่ เห็นว่า การยื่นซองประกวดราคาในกรณีนี้ ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียดที่จะทำการก่อสร้าง อีกทั้งจะต้องคำนวณปริมาณวัสดุและราคาแล้วกรอกลงในบัญชีรายการก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาทและตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ภายในสวนนกชัยนาทให้ครบถ้วนตามข้อ ๔ ของเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๔๕ การจ้างเหมาก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาทและตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แบบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดว่า การยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในบัญชีรายการก่อสร้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาทและตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว งานหลังคา ๒ งาน มุงหลังคา (กระเบื้องว่าวสีอิฐ) ผู้ฟ้องคดีได้กรอกตัวเลข ๑,๑๕๕ และ ๙๖๑ ในช่องปริมาณจำนวนต่อหน่วยเป็นตารางเมตร จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะยื่นซองประกวดราคาผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบและคำนวณจำนวนปริมาณวัสดุที่จะใช้เป็นการล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะต้องใช้จำนวนกระเบื้องว่าวสีอิฐเท่าใด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งซื้อกระเบื้องดังกล่าวตามใบสั่งซื้อ/ใบยืนยันการสั่งซื้อของบริษัท อ.ป.ก.ดาวคู่ (๑๙๙๘) จำกัด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๕ จำนวน ๓๕,๐๐๐ แผ่นแล้วยังขาดกระเบื้องที่จะใช้มุงหลังคาอีก ๕,๐๐๐ แผ่น จึงถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้ฟ้องคดีเอง ประกอบกับกรณีนี้ผู้ฟ้องคดีได้สั่งซื้อกระเบื้องจากบริษัทดังกล่าวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โครงหลังคายุบพังลงมาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๖ และก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นเวลาถึง ๘ เดือน ซึ่งในระหว่างนี้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียังสามารถจัดหากระเบื้องในส่วนที่ขาดเพิ่มเติมจากโรงงานผลิตเดิมได้อยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างได้ว่า โรงงานผลิตกระเบื้องดังกล่าวถูกน้ำท่วมได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจนำเหตุนี้มาขอขยายเวลาการทำงานตามข้อ ๑๙ ของสัญญาได้ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานในส่วนนี้จึงชอบแล้ว และเมื่อศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้ว จึงเห็นว่า



/กรณี...

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าเกินกว่ากำหนดสัญญาเป็นเวลา ๒๓๐ วัน ผู้ฟ้องคดีมีเหตุที่จะขอขยายเวลาการทำงานเพราะต้องหยุดงานในส่วนที่เกี่ยวกับการรื้อถอนเสาไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑๔ วัน การทดสอบน้ำหนักของดินเพื่อทำฐานรากของตอม่อ จำนวน ๑๔ วัน การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับแบบก่อสร้างโครงหลังคาส่วนที่เป็นคานหลังคาทั้งหมดที่ยุบพังลงมา จำนวน ๖๘ วัน และแบบก่อสร้างส่วนที่เป็นกันสาด ยุบพังลงมา จำนวน ๒๔ วัน การรื้อถอนกันสาดที่ยุบพังลงมาและก่อสร้างใหม่ ๖๐ วัน รวมเป็น ๑๘๕ วัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องหักค่าจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าเพียง ๔๕ วัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน คิดเป็นวันละ ๑๗,๔๖๐ บาท เป็นเงินจำนวน ๗๘๕,๗๐๐ บาทเท่านั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีขยายเวลาการทำงานออกไป ๔๔ วัน และปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๘๖ วัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน คิดเป็นวันละ ๓๔,๙๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับส่วนที่เกินจำนวน ๕,๗๐๙,๔๒๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นค่าปรับ เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้อง รวม ๒๐๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒๔๔,๐๑๙.๐๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๕๓,๔๓๙.๐๔ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินต้นจำนวน ๕,๗๐๙,๔๒๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทน ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้ศาลส่งคืนค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวแก่ผู้ฟ้องคดีได้ ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้ศาลส่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนของการชนะคดีอยู่แล้ว คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่อาจออกคำสั่งบังคับให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ ดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน (งานรื้อถอนอาคาร) แล้ว แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ยอมตรวจรับให้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่ส่งมอบวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างครบตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ และผู้ฟ้องคดีอ้างในคำฟ้องว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ยอมตรวจรับให้ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดี



/นำข้ออ้าง...

นำข้ออ้างดังกล่าวมาเป็นเหตุขอลดเบี้ยปรับในช่วงนี้ ๖๓ วัน ไม่ชอบ เพราะคณะกรรมการ ได้พิจารณาตรวจรับงานให้ผู้ฟ้องคดีแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างมาในคำฟ้องก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้ตั้งใจขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีขยายเวลา การทำงานในส่วนนี้แต่อย่างใด จึงถือว่าไม่มีประเด็นข้อพิพาท ซึ่งศาลปกครองสูงสุด จะต้องวินิจฉัย ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวไม่อาจรับฟังได้ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีอ้างคำให้การเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๗ รวม ๗ ข้อ (ที่ถูกคือ ๖ ข้อ) ได้แก่ การรื้อถอนเสาไฟฟ้าหรือหม้อแปลงไฟฟ้า การขุดดินทำฐาน รากเสาต่อม่อ ปัญหาการก่อสร้างจั่วทรงไทยและกันสาด การจัดหากระเบื้องมุงหลังคา เพิ่มเติม ซึ่งได้ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ แล้ว แต่ศาลปกครองชั้นต้น สั่งไม่รับคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์โดยมิชอบนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งให้รับคำให้การเพิ่มเติมดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี ไว้พิจารณาและส่งสำเนาคำให้การเพิ่มเติมข้างต้นให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ศาลปกครองสูงสุด จึงมีอำนาจรับข้อเท็จจริงหรือประเด็นดังกล่าวไว้วินิจฉัยได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติเดียวกัน ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงฟังไม่ขึ้น

ดังนั้น ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๖,๔๙๕,๑๒๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๙๐ วัน นับแต่คดีถึงที่สุด พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ฟ้อง แต่ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องรวมแล้วต้องไม่เกินจำนวน ๓๘๙,๙๐๕.๓๕ บาท ตามที่ผู้ฟ้องคดีขอมา และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๖,๔๙๑,๕๒๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้คืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

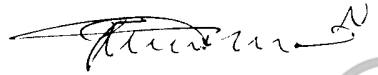
พิพากษาแก้ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับส่วนที่เกินจำนวน ๕,๗๐๙,๔๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไปจนถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๒๔๔,๐๑๙.๐๔ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๕๓,๔๓๙.๐๔ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๕,๗๐๙,๔๒๐ บาท นับแต่วันถัดจากวันที่ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้คืน



/ค่าธรรมเนียม...

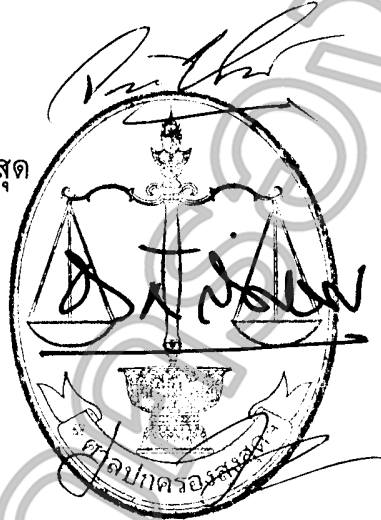
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และค่าธรรมเนียมศาลในศาลปกครองชั้นต้น
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามส่วนของการชนะคดี ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
คำพิพากษา

นายอุดมศักดิ์ นิตินนตรี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

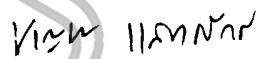
นายจรัญ หัตถกรรม
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายธงชัย ลำดับวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกษม คมสัถยธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาม

